

Fecha: 16/12/2005

DECRETO N° 2490

Visto el Decreto N° 397 del 16 de febrero de 2006, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 8° del Decreto referenciado establece las pautas que se deberán tener en cuenta para que el personal docente y auxiliar pueda usufructuar los días devengados del premio por presentismo;

Que en la fecha del dictado de dicho acto administrativo aún no había implementado, la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires, los períodos de compensación de aprendizajes, que deben cumplir los alumnos que no hayan alcanzado en el momento de la finalización del ciclo los contenidos correspondientes al año que curse, como así también mesas evaluadoras;

Que ambas modalidades se deberán llevar a cabo con posterioridad al último día de clases de cada ciclo lectivo;

Que a partir de esa modificación se fueron generando distintas dificultades para la utilización de los días de premio que hubieran obtenido, en especial los correspondientes al 1^{er} cuatrimestre de cada año;

Que se fueron elaborando modificaciones parciales al artículo 8° del Decreto 397 / 01, pero resulta necesario determinar definitivamente la modalidad de utilización del premio, sin resentir el normal funcionamiento del servicio educativo ni lesionar normativas provinciales en vigencia sobre el particular;

Por ello en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO

DECRETA

ARTÍCULO 1° : Modifícase el artículo 8° del Decreto N° 397 / 2001, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO N° 8 : El personal docente podrá hacer uso del premio por presentismo correspondiente al primer cuatrimestre en el siguiente orden, acorde a las necesidades del servicio educativo:

a) En la semana posterior a la finalización del ciclo lectivo, en la cantidad de días continuos o alternados, en los que el docente no deba hacerse cargo de compensaciones, mesas evaluadoras o tareas institucionales.

b) Si quedara algún día pendiente se permitirá trasladarlo al mes de febrero del año siguiente, debiendo fundamentar la Dirección del establecimiento, las razones institucionales para tal fin a los efectos de la autorización pertinente por parte de la Secretaría de Educación.

c) Los dos cuatrimestres restantes, si no se registra inasistencia del agente, podrán ser usufructuados desde la fecha de reintegro del período de disponibilidad de febrero hasta el inicio del ciclo lectivo. En caso de haber ganado sólo uno de estos dos cuatrimestres, el mismo deberá, indefectiblemente, ser usufructuado desde la fecha de reintegro del período de disponibilidad de febrero.- Teniendo en cuenta que luego de la finalización del ciclo lectivo el Equipo Directivo y de Secretaría, como así también los miembros de Gabinete de los establecimientos ven acumuladas las tareas administrativas a cumplimentar se autoriza el usufructo de los días correspondientes al 1^{er} cuatrimestre, a partir del 1° de diciembre de cada año en períodos no mayor a 2 días consecutivos.

Si la Dirección del establecimiento educativo, considerara que por razones de servicio resulta necesario contar con el agente durante el período mencionado en último término,(a partir de

la convocatoria de febrero), deberá elevar la propuesta debidamente fundamentada a la Secretaría de Educación para lograr la conformidad.- En este caso el agente podrá transferir alguno o algunos de los días devengados , durante el primer cuatrimestre de ese año, (no más de dos días consecutivos), debiendo solicitar la autorización para ello con 48 hs. de anticipación a la Dirección del establecimiento, que lo girará para la conformidad pertinente.

Si un docente obtuvo sólo el premio correspondiente al 1º cuatrimestre puede optar por trasladar los días devengados al mes de febrero. Se recuerda que si bien el período de disponibilidad de diciembre finaliza el último día hábil de dicho mes , el personal docente debe obligatoriamente concurrir una semana después de finalizado el ciclo lectivo.-

Con respecto al personal auxiliar, el mismo podrá usufructuar dicha licencia en receso invernial, para el período correspondiente al primer cuatrimestre. En cuanto a los dos restantes, los días devengados deberán ser utilizados entre los meses de diciembre del mismo año y enero y febrero del año siguiente.”

ARTÍCULO 2º: Derógase el Decreto N° 01089/03 y toda otra disposición que se oponga al presente.-

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO.-

ARTÍCULO 4º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Subsecretaría de Educación.-

Pagni

Rech